Письмо о возврате гарантийного удержания

Что это за письмо

Первое обращение помогает получить возврат и зафиксировать позицию письменно. Его правовое значение определяется содержанием и применимыми правилами, а не названием «письмо» или отсутствием слова «претензия». Для соответствующего денежного спора в арбитраже проверьте ч. 5 ст. 4 АПК РФ: общее правило — 30 календарных дней после направления претензии или требования, если закон или договор не устанавливают иное. Этот срок не заменяет договорный срок возврата денег.

Когда его отправлять

- Для формы ниже событие и относящиеся к возврату условия должны быть подтверждены. Если событие ещё не наступило, направляйте запрос сведений и планируемой даты, удалив утверждение о наступившем праве. Если письменное требование запускает срок, это письмо может быть первичным требованием: укажите срок после его доставки и не объявляйте его уже истёкшим.
- Документ, подтверждающий событие, у вас есть
- Сумма посчитана по реестру и сверена с вашей бухгалтерией
- Проверены условия договора о замечаниях к вашим работам и документы об их наличии или устранении. Наличие любых замечаний по объекту не означает автоматической задержки всей суммы.

Когда требуется адаптация письма

- При встречном требовании или заявлении о зачёте сначала проверьте основания и размер; при необходимости направьте предметные возражения. Не считайте заявленную сумму погашением автоматически.
- Идёт спор о качестве работ, назначена или предложена экспертиза
- Событие возврата сформулировано так, что момент его наступления спорен — это вопрос толкования условия, а не его исполнения
- При банкротстве проверьте стадию дела, дату возникновения обязательства и вид требования. Само возбуждение дела не равно введению наблюдения. Для реестровых и текущих требований действуют разные правила; ст. 5 и 63 Закона № 127-ФЗ.

Что в письме должно быть

1. Ссылка на договор и на пункт об удержании.
2. Указание на наступившее событие возврата и на документ, который его подтверждает.
3. Расчёт суммы приложением: по каждому акту — сумма по акту, удержано, возвращено, разница.
4. Банковские реквизиты.
5. Просьба сообщить дату платежа.
6. Контакт для ответа и перечень приложений.

Чего в письме быть не должно

- Не определяйте правовое значение письма только по словам «требую» или «претензия». Укажите конкретные факты, сумму, основание и применимый срок.
- Угроз, которые вы не готовы исполнять: обещание суда от того, кто в суд не пойдёт, работает один раз и запоминается
- Оценок, характеристик второй стороны и эмоций

- Суммы, не сверенной с вашей бухгалтерией: неверная сумма даёт повод не отвечать по существу
- Неподтверждённых утверждений о договорённостях: если ссылаетесь на согласование, назовите документ или переписку.

Заготовка письма

Квадратные скобки — поля. Заполните все: незаполненное поле в отправленном письме выглядит хуже, чем отсутствие письма.

Поле	Ваше значение
Кому (наименование второй стороны)	
Адрес (из договора и из реестра юридических лиц)	
От кого (наименование, реквизиты)	
Исх. № и дата	
Договор № и дата	
Объект	
Пункт договора об удержании	
Событие возврата (дословно из договора)	
Документ, подтверждающий наступление события	
Дата наступления события	
Остаток по выбранным актам	
Банковские реквизиты	
Срок, к которому просите сообщить дату платежа	
Контактное лицо и связь	
Срок возврата и пункт договора	
Дата доставки обязательного требования либо отметка «первичное»	

Текст письма

О возврате гарантийного удержания по договору [№ и дата]

Уважаемые коллеги!

Между [наименование второй стороны] и [наименование вашей организации] заключён договор [№ и дата] на выполнение работ на объекте [наименование объекта].

Пунктом [номер пункта] договора предусмотрено удержание части стоимости выполненных работ в качестве обеспечения. Возврат удержанной суммы производится [условие возврата дословно из договора].

Условие возврата наступило [дата наступления], что подтверждается [наименование, номер и дата документа]. Копия документа прилагается.

Срок возврата по договору: [пункт, число и тип дней; крайний день либо срок после доставки этого первичного требования].

По состоянию на [дата] непогашенный остаток удержания по включённым в расчёт актам, составляет [сумма] ([сумма прописью]). Расчёт по каждому акту приведён в приложении.

[Укажите фактические сведения о замечаниях к вашим работам и документы, подтверждающие выполнение относящихся к возврату условий договора.]

Просим перечислить указанную сумму в применимый срок возврата и сообщить дату платежа на наши реквизиты:
[банковские реквизиты].

Ответ просим направить до [дата] на адрес [адрес] или [электронная почта].

Указанный срок ответа не изменяет договорный срок возврата.

Приложения:
1. Расчёт суммы удержания, подлежащей возврату, — на [__] л.
2. Копия [документа, подтверждающего наступление события], — на [__] л.
3. [Копии актов об устранении замечаний / иные документы] — на [__] л.

[Должность] [ФИО] [подпись]

Приложение к письму: расчёт суммы

Включите только проверенные акты, по которым обращаетесь за возвратом, а не весь остаток по объекту. Для наступившего срока сверяйте строки H реестра 02. Для первичного требования, запускающего срок, используйте проверенные остатки G при подтверждённом событии и укажите срок после доставки. По каждой операции проверьте дату, сумму и основание погашения.

№	Акт: номер и дата	Сумма по акту	Удержано	Возврат деньгами	Иное погашение	Разница
1						
2						
3						
4						
5						
Итого						

Итог по колонке «Разница» — сумма вашего обращения: возвраты уже учтены в каждой строке. Повторно их не вычитайте. Итог должен совпадать с суммой в письме.

Как отправлять

- Проверьте надлежащий адрес и согласованный канал по договору. При необходимости продублируйте по актуальному адресу из ЕГРЮЛ.
- Способом, вручение которым вы сможете подтвердить
- Электронный канал используйте с учётом договора, закона и сложившейся практики. Сохраните доказательства доставки и содержания по ст. 165.1 ГК РФ.
- Сохраните точную копию письма, приложений, подтверждения отправления и доставки. Даты отмечайте раздельно в реестре.

Что делать с ответом

Ответ второй стороны	Ваш следующий шаг
Названа дата платежа	Зафиксируйте её письменно и отметьте в реестре. К этой дате поставьте себе проверку
Ответа нет либо он неопределённый	Проверьте, содержит ли уже отправленное письмо конкретное требование и соблюдён ли применимый порядок. При необходимости дополните обращение. Срок ожидания до суда определяйте по закону и договору, а не по названию письма
Заявлены замечания к вашим работам	Уточните относимость замечаний к вашим работам, договорное основание задержки и размер суммы. Сохраните документы об устранении или предметные возражения. Не применяйте общее правило «сначала всё устранить, потом все деньги»

Ответ второй стороны	Ваш следующий шаг
Поступило уведомление о зачёте	Проверьте условия зачёта, ограничения, доставку заявления и размер. Изложите возражения по каждому основанию. Молчание не считается согласием автоматически
Отказ со ссылкой на ненаступление события	Спор о толковании условия договора. Здесь нужен юрист по вашему тексту

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда условие о возврате стороны читают по-разному, когда вторая сторона заявила встречное требование, когда спор идёт о качестве работ или когда в отношении второй стороны начата процедура банкротства.

Поддержка и полный комплект

Вопросы: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Полный комплект: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p5-shtrafy-uderzhaniya.html

Расчёт и документы

Разница = удержано до погашений − возвращено деньгами − иное подтверждённое погашение. Одна операция отражается только в одной категории. Отрицательная разница требует сверки; её нельзя выдавать как отрицательное требование или скрывать нулём. К расчёту приложите акты и расшифровку удержания, банковские подтверждения возвратов, основания и даты иных погашений, документ о событии, договорный срок и доказательства доставки обязательного требования.

Пример: 100 000 ₽ удержано, 20 000 ₽ уже возвращено, иных погашений нет — 80 000 ₽ к обращению при подтверждённых условиях. Возврат 20 000 ₽ уже включён в расчёт. Акты с ненаступившим сроком в сумму обращения о наступившем возврате не включаются.

Основания для проверки

ГК РФ ст. 314 — определение срока исполнения

ГК РФ ст. 165.1 — доставка сообщений

ГК РФ ст. 410 — условия зачёта

ГК РФ ст. 411 — ограничения зачёта

АПК РФ ч. 5 ст. 4 — досудебный порядок

Закон № 127-ФЗ ст. 5 — текущие платежи

Закон № 127-ФЗ ст. 63 — введение наблюдения

Вопросы и сообщения об ошибках: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема УДЕРЖАНИЕ, файл, строка или поле. Приведите обезличенный пример и ожидаемый результат.